



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Angelo Mambriani	Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi	Giudice relatore
Dott. Nicola Fascilla	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 33041 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019
promossa da:

Controparte_1 con sede a Milano, in persona dell'amministratore unico *CP_2*
elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio dell'avv. Ivan Fossati, che la rappresenta e difende
per procura speciale in calce all'atto di citazione;

ATTRICE

contro

Controparte_3 residente a Milano, elettivamente domiciliata a Peschiera
Borromeo (MI), presso lo studio dell'avv. Fabrizio Mutti, che lo rappresenta e difende per procura

speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

Controparte_4 e *Controparte_5* residenti a Como, elettivamente domiciliati a Milano presso lo studio dell'avv. Simone Scelsa, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Maurizio Orlando, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTI

Controparte_6 residente a Milano, via Panizza n. 21;

CP_7, residente a Parabiago (MI), via Angelo Silvio Novaro n. 10;

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'attrice *Controparte_1* Voglia il Tribunale,

1) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti e le omissioni di cui ai precedenti atti del giudizio, qui richiamati, ai sensi degli artt. 2393, 2394 e 2407 cc e, per l'effetto, condannarli in solido a risarcire PF dei relativi danni quantificati in € 14.542.162,00 in applicazione del criterio normativo della differenza dei netti patrimoniali di periodo, oltre rivalutazione e interessi legali, decurtata la quota -nella misura che sarà determinata dal Tribunale- ascrivibile ai convenuti *CP_8*

[...] *Controparte_9* *Controparte_10* *Controparte_11*, *CP_12*, *CP_13* e *Controparte_14* (eredi ex sindaco *CP_11*) in ragione delle intervenute transazioni con l'attrice depositate agli atti del giudizio;

2) in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in relazione alle singole operazioni illecite contestate in atti (finanziamenti in favore delle controllate post perdita del capitale sociale, restituzione finanziamenti in favore di *Controparte_5* e pagamenti endoconcordato) e, per l'effetto, condannarli in solido a risarcire PF dei relativi danni quantificati in € 5.067.076,75, oltre rivalutazione e interessi legali;

3) con vittoria di spese e competenze di causa.

Nell'interesse del convenuto *Controparte_3* Voglia il Tribunale,

Nel merito: rigettare tutte le domande articolate dalla difesa di *Controparte_1* nei confronti del signor *Controparte_3* in quanto infondate in fatto ed in diritto;

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, contributo cassa previdenza avvocati (pari al 4%) ed I.V.A. nella misura di legge.

Nell'interesse dei convenuti *Controparte_4* e *Controparte_5* Voglia il Tribunale,

In via preliminare: 1) In via principale: dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo a [...] *Controparte_1* e/o il difetto di titolarità del diritto sostanziale fatto valere sempre da *Controparte_1* [...] per violazione dell'art.124 L.F. e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità/nullità della cessione, per tutte le ragioni esposte in atti (da intendersi qui integralmente richiamati), se del caso rimettendo immediatamente gli atti al Collegio per la decisione sulle questioni preliminari. 2) In ogni caso: dichiarare inammissibili le nuove domande introdotte da P.F. con la memoria ex art.183 comma VI n.1 c.p.c., in quanto fondate su diversa causa petendi e su una prospettazione fattuale e giuridica mai introdotta con la domanda principale e con le domande subordinate.

Nel merito: 3) dichiarare che nessuna responsabilità ex artt. 2446, 2447 e 2407 cod. civ. risulta in alcun modo ascrivibile ai convenuti per tutte le ragioni esposte in atti; 4) dichiarare in ogni caso infondata in fatto e in diritto l'avversa domanda e revocare, ove già non avvenuto, il sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili di *Controparte_4* e *Controparte_5* perché concesso in carenza dei presupposti di fatto e di diritto;

In via istruttoria: 5) ordinare, ex art.210 c.p.c. a Brianza *Controparte_15*

[...] Codice fiscale: *P.IVA_1*, nonché a *Controparte_16*

Codice fiscale: *P.IVA_2* la produzione in giudizio e/o l'esibizione dei contratti di intestazione fiduciaria relativi alle società *Org_1* e *Controparte_1*

In ogni caso: 6) Spese e competenze di causa rifuse ex art.91 c.p.c.

MOTIVAZIONE

La società attrice *Controparte_1* è il soggetto nominato, ai sensi dell'art. 1401 c.c., nella posizione dell'acquirente dell'attivo fallimentare e cessionario delle azioni della massa già pendenti o autorizzate, nell'ambito del concordato fallimentare omologato il 30 novembre 2018, stipulato dalla *Org_1* con il Fallimento della *Organizzazione_2* dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza del 4 giugno 2015 e chiuso con il decreto di omologa del concordato fallimentare ai sensi dell'art. 129 delle legge fallimentare del 29 novembre 2018.

In tale veste, con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.6.2019, la società attrice ha proposto l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 legge fallimentare, appartenuta al Fallimento *CP_* *Organizzazione_2* nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione *Controparte_3* *[...]* *Controparte_5* *CP_6* *Controparte_6* e *Controparte_4*, nonché dei componenti del collegio sindacale *CP_7*, *Controparte_10* *CP_8* *Controparte_9* e degli eredi del sindaco defunto *Controparte_18*, in carica nel periodo tra il 2009 ed il 2015, sostenendo che a partire dall'anno 2012 gli amministratori, senza trovare alcun ostacolo nell'attività di vigilanza dell'organo di controllo, avrebbero proseguito l'attività di impresa nonostante la perdita del capitale sociale occultata dalla manipolazione dei bilanci, cagionando alla società fallita un danno da aggravamento del dissesto pari ad € 29.813.623,00.

Riferiva, in particolare, che la società fallita *Organizzazione_2* costituita dai fratelli *Controparte_3* *[...]* socio al 55% e *Controparte_5* socia al 45%, era al vertice di un gruppo di imprese

composto da società tutte operanti nel settore della distribuzione di materiale idrotermosanitario, tra cui in particolare la *Org_3* e la *Org_4* partecipate al 100%, e che nel consiglio di amministrazione della *holding* e delle partecipate operative sedevano entrambi i soci ed i rispettivi figli *CP_6* [...] e *Controparte_4* mentre la composizione del collegio sindacale era comune a tutte le società del gruppo.

Nella situazione descritta la società attrice sottolineava la speciale gravità delle condotte illecite tenute dai convenuti che certo non potevano ignorare, nell'esecuzione del loro mandato all'interno della *holding* fallita, l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle società controllate operative, in grave crisi già diverso tempo prima della domanda di ammissione al concordato preventivo.

La società attrice ha chiesto, in particolare, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da aggravamento del dissesto della *holding* fallita derivato da:

- a) l'occultamento della perdita del capitale sociale, risalente al 31.12.2012, mediante l'adozione di artifici contabili nei bilanci degli esercizi 2011 e 2012 consistiti, in particolare: (i) nella sopravvalutazione delle partecipazioni possedute dalla *Org_2* nelle società controllate nonché dei crediti vantati nei loro confronti; (ii) nell'omessa svalutazione delle immobilizzazioni materiali della società, in particolare dell'immobile di sua proprietà sito a Cesano Boscone, iscritto a bilancio per un importo largamente superiore al suo valore di mercato;
- b) l'omessa adozione a seguito di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale dei provvedimenti necessari ai sensi dell'art. 2447 c.c., con conseguente illegittima prosecuzione dell'attività di impresa mediante il compimento di diverse operazioni gestorie ed in particolare: (i) l'esecuzione di finanziamenti infragruppo per complessivi € 2.990.000,00 tra il 2013 e il 2014 a favore

delle società controllate operative *Org_4* e *Org_3* all'epoca già da tempo decotte, in particolare, mediante la dismissione della partecipazione strategica in *Parte_1* e *Parte_2* al prezzo di € 1.500.000 contestualmente utilizzato per il prestito a *Org_4* (ii) la restituzione alla socia amministratrice *Controparte_5* nel corso dell'anno 2012, del finanziamento socio di € 253.742,75 erogato nel 2009, nonostante l'inesigibilità derivante dalla postergazione; (iii) l'esecuzione di pagamenti endo-concordatari non autorizzati dal giudice delegato per complessivi € 416.834,00, eseguiti a favore di professionisti per crediti relativi ad attività non recanti alcun vantaggio alla procedura e alla massa dei creditori.

La *Controparte_1* sottolineava, in particolare, che nonostante la perdita del capitale sociale appositamente celata dagli artifici di bilancio volti ad occultare la consistenza negativa per almeno € 84.951,00 del patrimonio netto al 31 dicembre 2012, gli amministratori avevano continuato l'attività di impresa in violazione del dovere di conservazione del patrimonio sociale, accumulando debiti ed aggravando lo stato di dissesto in cui versava la società, al punto tale che alla data di presentazione della domanda di apertura della procedura di concordato preventivo il 5.8.2014, l'ammontare negativo del patrimonio netto era pari ad € 31.033.828,00.

La società fallita aveva subito, quindi, un danno quantificabile, secondo i criteri previsti all'art. 2486 ultimo comma c.p.c., in € 29.813.623,00, pari alla differenza tra il valore di patrimonio netto rettificato al 31 dicembre 2012 ed il valore di patrimonio netto al 5.8.2014, detratte le spese prededucibili della procedura di concordato, di ammontare pari ad € 1.135.254,32.

A tutela del fruttuoso esperimento dell'azione risarcitoria oggetto del presente giudizio, la società attrice riferiva, infine, di aver ottenuto dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 9.5.2019, il sequestro conservativo nei confronti della convenuta *Controparte_5* fino a concorrenza della somma di

€ 3.568.117,00, e nei confronti del convenuto *Controparte_4*, fino a concorrenza della somma di € 2.605.617,00.

Chiedeva, pertanto, la condanna degli amministratori e dei sindaci al pagamento della somma di € 29.813.623 a titolo di risarcimento del danno derivante dall'aggravamento del dissesto della società.

Nel costituirsi in giudizio il convenuto *Controparte_3* Presidente del consiglio di amministrazione della società fallita dal 26.6.2009 al 20.1.2015 e amministratore unico dal 20.1.2015 sino alla dichiarazione di fallimento, chiedeva preliminarmente la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del giudizio di Cassazione pendente sull'impugnazione proposta dai curatori avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 29.9.2015 che aveva revocato il fallimento della *Organizzazione_2* dichiarato su istanza del pubblico ministero a causa dell'esecuzione di pagamenti non autorizzati in sede di concordato preventivo.

Nel merito, contestava la fondatezza degli addebiti mossigli dalla società attrice, negando di aver occultato la perdita del capitale sociale con l'artificiosa sopravvalutazione dell'attivo nei bilanci 2011 e 2012, correttamente redatti nell'ottica della continuità aziendale, tanto è vero che erano stati certificati dai revisori della società fallita senza riscontrare anomalie.

Sosteneva, poi, la mancanza di nesso causale tra le condotte contestate all'organo amministrativo ed il pregiudizio subito dal patrimonio sociale che sarebbe la naturale conseguenza della svalutazione delle partecipazioni nelle società controllate operative nell'anno 2014, resa necessaria dalla presentazione da parte loro delle domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo, e non il risultato della prosecuzione dell'attività di impresa dopo la perdita del capitale sociale. Anticipando tali svalutazioni già nel bilancio 2012, comunque, si sarebbe ottenuto lo stesso risultato di un aumento esponenziale del passivo imputabile non alla prosecuzione dell'attività di impresa da parte degli amministratori ma alla

oggettiva perdita di valore delle partecipazioni nella società controllate.

Comunque, posto che la determinazione del danno sulla base della differenza tra i netti patrimoniali costituisce un criterio equitativo residuale cui fare ricorso solo in caso di impossibilità di ricostruzione analitica per mancanza di documentazione contabile delle “nuove operazioni” compiute dopo la pretesa verifica della causa di scioglimento, contestava l’esistenza dei presupposti per la quantificazione del danno operata dall’attrice secondo il metodo in questione, avendo il curatore avuto accesso a tutta la contabilità della società fallita.

Sottolineava, infine, l’erronea applicazione del metodo di stima sfociata nell’assurdo risultato per cui la differenza tra i patrimoni netti secondo la società attrice corrispondente al danno da aggravamento del dissesto sarebbe addirittura superiore alla differenza tra l’attivo ed il passivo fallimentare.

Chiedeva, pertanto, la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., nonché, nel merito, il rigetto delle domande della società attrice.

Si costituivano anche gli amministratori convenuti *Controparte_5* e *Controparte_4*, rispettivamente consigliere delegato della società fallita dal 26 giugno 2009 al 20 gennaio 2015 e consigliere delegato dal 26 giugno 2009 al 2 dicembre 2013, eccependo in via preliminare la pregiudizialità del giudizio di Cassazione pendente sulla revoca del fallimento della *Organizzazione_5* che renderebbe improcedibile l’azione derivante dal fallimento proposta dalla società attrice, con conseguente necessità della sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

Eccepivano, poi, il difetto di legittimazione attiva della *Controparte_1* che, come l’assuntrice del concordato fallimentare *Org_1* era società riconducibile, anche tramite società fiduciarie, al socio e amministratore della fallita *Controparte_3* a cui era preclusa l’acquisizione delle azioni della massa, ai sensi dell’art. 124 legge fallimentare.

La norma richiamata prevede, infatti, l'incredibilità delle azioni della massa nell'ipotesi in cui la proposta di concordato sia stata formulata dal fallito o da una società a lui collegata, con la conseguente nullità per violazione di norme imperative dell'atto notarile di cessione dell'azione di responsabilità intervenuto tra l'assuntrice del concordato *Org_1* e la società attrice.

In ogni caso la cessione delle azioni della massa nell'ambito del concordato fallimentare sarebbe possibile solo con riferimento alle azioni non ancora pendenti che siano state autorizzate dal giudice delegato con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa onde renderle determinate mentre la presente controversia sarebbe stata proposta sulla base di un'autorizzazione del giudice delegato del tutto generica in relazione all'ammontare complessivo del danno da aggravamento del dissesto.

Nel merito contestavano le rettifiche apportate ai bilanci degli esercizi 2011 e 2012 dai Curatori per anticipare l'emersione del patrimonio netto negativo soprattutto con riferimento alla svalutazione degli immobili sociali fondata sulla stima secondo criteri di liquidazione adottati in sede fallimentare dalla perizia del Geom. Mutti del 2017 di ben sei anni successiva all'epoca di redazione dei bilanci. Nel rettificare i bilanci del 2012 e 2013 i Curatori non avevano, poi, tenuto conto del fatto che i debiti della società erano assistiti dalle garanzie personali dei soci e che, pertanto, non avrebbe dovuto essere appostato il relativo fondo rischi di 5 milioni di euro né avevano considerato il fatto che erano stati eseguiti in ciascun anno da parte dei soci finanziamenti per oltre 6 milioni di euro con l'effetto di ricostituire il patrimonio sociale.

I bilanci degli esercizi 2012 e 2013 se correttamente rettificati avrebbero evidenziato un patrimonio netto positivo così che non potevano connotarsi di illiceità le singole operazioni di dismissione e finanziamento infragruppo contestate, in realtà riconducibili nel loro complesso ad un più che legittimo

tentativo di salvare l'intero gruppo imprenditoriale dal dissesto.

Le operazioni di finanziamento delle controllate *Org_4* e *Pt_3* avevano comportato per la [...] *Org_2* significativi vantaggi compensativi in quanto avevano sgravato le controllate dai debiti verso la *CP_19* e avevano consentito loro di continuare ad operare evitando il blocco delle consegne da parte dei fornitori al contempo sollevando la *holding* dalle garanzie prestate a loro favore tramite la società immobiliare controllata di cui era socia accomandataria.

Quanto alla restituzione del finanziamento di € 253.098,15 alla socia *Controparte_5* erogato nel corso dell'esercizio 2009, contestavano l'esistenza dei presupposti della postergazione previsti dall'art. 2467 c.c. all'epoca della concessione del finanziamento quando la *Org_2* non versava affatto in situazione di squilibrio patrimoniale o finanziario e sostenevano, comunque, che il rimborso effettivamente ottenuto dalla *CP_5* sarebbe limitato a soli € 108.000, pari all'importo ricevuto a titolo di rimborso dal fratello *Controparte_3*

Contestavano, infine, l'addebito mosso loro in relazione all'esecuzione di pagamenti endo-concorsuali non autorizzati per la somma di complessivi € 110.196, 81 nei confronti dell'attestatore del piano dott. *Parte_4* e della società *Parte_5* sostenendo che non sarebbero attribuibili al *CP_4* in quanto eseguiti dopo la cessazione dall'incarico avvenuta il 2 dicembre 2013 e che, comunque, sarebbero pagamenti di crediti prededucibili sorti per la presentazione del concordato riconducibili all'amministrazione ordinaria per cui l'art. 167 legge fallimentare non prevede la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato.

Chiedevano, pertanto, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la declaratoria del difetto di carenza di legittimazione attiva della *Controparte_1* nonché, nel merito, il rigetto di tutte le domande con revoca del sequestro conservativo concesso sul loro patrimonio.

Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione il convenuto amministratore CP_6 [...] ed il convenuto componente del collegio sindacale CP_7 non si costituivano in giudizio e all'udienza di trattazione del 23 febbraio 2021 venivano dichiarato contumaci.

Prima dell'udienza di trattazione i convenuti Controparte_5 e Controparte_4 proponevano ricorso al giudice istruttore ai sensi dell'art. 669 decies c.p.c. per la revoca del sequestro conservativo sul loro patrimonio concesso alla società attrice *ante causam* dal Tribunale all'esito del reclamo con ordinanza del 9 maggio 2019 e l'istanza veniva respinta a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con ordinanza del 10 giugno 2020 per mancanza del presupposto della sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alla situazione già esaminata al momento della concessione della misura cautelare.

Nel corso della trattazione la società attrice rinunciava agli atti del giudizio per intervenuta transazione nei confronti dei convenuti costituiti componenti del Collegio sindacale, Controparte_10 CP_8 [...] Controparte_9 e degli eredi del sindaco defunto Controparte_18 , [...] CP_14 CP_14 Controparte_11 , CP_13 , CP_12 , che a loro volta rinunciavano alle domande svolte nei confronti dei terzi chiamati Assicuratori dei Org_6

Il giudice istruttore, verificata la ritualità della rinuncia agli atti e delle relative accettazioni, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., dichiarava l'estinzione del giudizio nel rapporto tra la società attrice e i convenuti Controparte_10 CP_8 Controparte_9 Controparte_14 CP_14 CP_11 [...] , CP_13 , CP_12 e tra questi ultimi e le terze chiamate compagnie di assicurazione.

Il processo proseguiva, quindi, solo nei confronti degli amministratori convenuti Controparte_3 [...] Controparte_4 , Controparte_5 Controparte_6 e del sindaco contumace CP_7 .

Nella prima memoria di trattazione la società attrice riferiva che, nel frattempo, la Corte di Cassazione

con sentenza n. 27936/2020 aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva revocato il fallimento della *Organizzazione_2* e che era pendente il giudizio di rinvio presso la Corte d' Appello di Milano che avrebbe potuto concludersi solo con la conferma della sentenza dichiarativa di fallimento in conformità al principio di diritto dettato dalla suprema corte. Si opponeva, quindi, alla sospensione del processo richiesta dai convenuti.

Nel merito contestava le ricostruzioni contabili esposte dai convenuti per dimostrare che negli anni 2012 e 2013 il patrimonio netto della *Organizzazione_2* era rimasto positivo, sostenendo, al contrario, che una più approfondita analisi dell'andamento economico fortemente negativo delle società controllate operative *Org_* e *Org_4* iniziato già nell'anno 2009, come descritto dai commissari giudiziali dei rispettivi concordati, e delle anomalie dei bilanci in relazione alla sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino, indurrebbe a più drastiche rettifiche del bilancio della *holding* mediante totale azzeramento, sin dal bilancio dell'esercizio 2011, del valore delle partecipazioni e del valore dei crediti vantati nei confronti delle controllate da tempo decotte.

Operate le rettifiche in questione si avrebbe l'emersione a bilancio dell'esercizio 2012 di un patrimonio netto negativo contabile di 21,5 milioni di euro con la conseguente riduzione ad € 14.542.162 della differenza dei patrimoni netti rilevanti ai fini della determinazione del danno da aggravamento del dissesto. Sosteneva, inoltre, che più approfondite verifiche avevano fatto emergere ulteriori finanziamenti eseguiti dopo la perdita del capitale sociale dalla *Org_2* a favore delle controllate già decotte, per la somma di complessivi di € 4.396.500, come risultante dall'estratto del conto corrente bancario della fallita già allegato all'atto di citazione.

Precisava, pertanto, la domanda originaria chiedendo, in via principale la condanna dei convenuti al risarcimento del danno mediante pagamento della somma di € 14.542.162 in applicazione del criterio

normativo della differenza dei netti patrimoniali di periodo, ed in via subordinata la condanna al risarcimento del danno derivato dalle singole operazioni illecite contestate mediante pagamento della somma di complessivi € 5.067.076,75.

Nella memoria istruttoria i convenuti **CP_5** e **CP_4** eccepivano l'inammissibilità delle domande nuove svolte dalla società attrice nella prima memoria di trattazione non limitandosi alla riduzione del *petitum* ma modificando radicalmente la *causa petendi* attraverso l'introduzione di addebiti relativi alla manipolazione dei bilanci delle società controllate prima mai dedotti e attraverso la contestazione di ulteriori operazioni di finanziamento alle società controllate.

Il convenuto **Controparte_3** sosteneva invece che il mutamento radicale da parte della società attrice della prospettazione dell'entità del danno subito stimato nell'atto di citazione in oltre 29 milioni di euro, ridotto nella prima memoria a 14 milioni di euro in via principale e a poco più di 5 milioni di euro in via subordinata e originariamente stimato dai Curatori in sede di valorizzazione dell'azione di responsabilità in soli € 325.000, sarebbe indice della palese infondatezza della domanda.

Con ordinanza del 3 gennaio 2022 il giudice istruttore ammetteva la CTU contabile per l'accertamento dell'occultamento della perdita del capitale sociale al 31.12.2012 attraverso le necessarie operazioni di rettifica dei bilanci e la determinazione del danno da aggravamento del dissesto anche con il metodo della differenza dei patrimoni netti.

A seguito del deposito il 9 settembre 2022 della relazione del CTU dott. **Persona_1** la difesa dei convenuti **CP_4** e **CP_5** ha formulato istanza di rinnovazione dell'accertamento con sostituzione del consulente d'ufficio sostenendo che l'ausiliario del giudice aveva con malanimo ignorato le osservazioni del CT di parte dott. **Persona_2** trascurando di rispondervi, in particolare laddove evidenziava eclatanti errori nella distribuzione temporale delle svalutazioni del

magazzino delle società controllate da cui deriverebbe oltre il 70% del danno da aggravamento del dissesto quantificato dal CTU in applicazione del metodo della differenza tra i netti patrimoniali.

Il giudice istruttore disponeva, quindi, la chiamata a chiarimenti del CTU perché fornisse compiuta risposta a tutte le osservazioni svolte dal CT di parte convenuta dott. *Per_2* e il CTU depositava la relazione scritta integrativa del 31 gennaio 2023.

All'esito dell'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle domande proposte dalla società attrice nei confronti degli amministratori convenuti *Controparte_3* *CP_4*

[...] *Controparte_5* *Controparte_6* come modificate dall'attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni con la riduzione della pretesa risarcitoria avanzata nei loro confronti per la somma € 14.542.162,00 derivante dalla necessità di detrarre la quota ascrivibile ai convenuti *CP_8*

[...] *Controparte_9* *Controparte_10* *Controparte_11* , *CP_12* , *CP_13* e *Controparte_14* (eredi del sindaco deceduto *CP_11*), in ragione delle intervenute transazioni.

Le questioni pregiudiziali.

Il Tribunale preliminarmente rileva che deve ritenersi superata ogni questione dibattuta dalle parti nel corso del giudizio sul presupposto dell'intervenuta revoca del Fallimento della *Organizzazione_2* la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 433/2015 che aveva revocato la dichiarazione di fallimento è stata, infatti, annullata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 27936/2020 e nel corso del giudizio di rinvio la società ricorrente ha rinunciato al reclamo proposto ai sensi dell'art. 18 legge fallimentare determinando così, con la cessazione della materia del contendere, la "stabilizzazione" degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, come accertato dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano

n. 2839/2021 (v. doc. 48 e 91 di parte attrice).

Tutte le eccezioni processuali dei convenuti fondate sull'intervenuta revoca del Fallimento della [...]

Org_2 devono, pertanto, essere disattese.

Priva di fondamento è anche l'eccezione di difetto di legittimazione della società attrice fondata dai convenuti Controparte_5 e Controparte_4 sulla deduzione della nullità della cessione dell'azione di responsabilità verso gli organi sociali spettante al fallimento ai sensi dell'art. 146 legge fallimentare, alla società assuntrice del concordato fallimentare, Org_1 ed alla sua cessionaria [...] Controparte_1 entrambe “ emanazione” dei convenuti CP_3 e Controparte_6 che ne sono soci di controllo dietro lo schermo di interposte società fiduciarie, in quanto compiuta in violazione del divieto di cessione delle azioni della massa al fallito previsto dalla norma imperativa dettata dell'art. 124 comma 4 legge fallimentare.

La norma richiamata prevede che *“la proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa purché autorizzate dal giudice delegato con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa.”*

La formulazione della norma induce a dubitare che la previsione della facoltà di cessione delle azioni di pertinenza della massa solo a favore del creditore o del terzo proponente il concordato fallimentare senza menzione del fallito possa configurare un divieto di cessione delle azioni della massa al fallito costituente norma imperativa dalla cui violazione possa derivare, ai sensi dell'art. 1418 c.c. o della 1344 c.c., la nullità del relativo contratto ma, comunque, ad evidenziare l'infondatezza dell'assunto dei convenuti è sufficiente sottolineare che nella disciplina si potrebbe al più ritenere implicito il limite di cedibilità delle azioni della massa solo nei confronti del soggetto fallito o di società a lui collegate.

Nel caso in esame è evidente che il soggetto fallito è la *Organizzazione_2* e che il limite alla cedibilità delle azioni della massa avrebbe potuto riguardare solo la proposta di concordato fallimentare avanzata dalla stessa società fallita o dalle sue partecipate.

I convenuti *CP_3* e *Controparte_6* componenti del consiglio di amministrazione, non rivestono nella vicenda la posizione del fallito e le società a loro riconducibili, ai fini della proposta di concordato di cui all'art. 124 legge fallimentare, sono soggetti terzi a cui non è affatto preclusa l'acquisizione delle azioni della massa.

La norma è stata riformata con lo scopo di ampliare l'ambito applicativo dell'istituto del concordato fallimentare anche ai terzi ed ai creditori per favorire la chiusura della procedura con il migliore soddisfacimento possibile dei creditori aprendo al c.d. mercato dell'insolvenza ed il limite implicito nella sua formulazione alla cedibilità delle azioni della massa al soggetto fallito è connaturale al suo subentrare con l'omologazione del concordato nella stessa posizione giuridica dei creditori concorsuali che lo renderebbe al contempo attore e convenuto.

L'equiparazione al fallito degli amministratori o soci della società di capitali destinatari dell'azione di responsabilità sostenuta dalla difesa dei convenuti *CP_5* e *CP_4* ai fini di estendere il divieto di cessione delle azioni della massa in seno alla proposta di concordato fallimentare delle società ad essi collegate non ha alcun appiglio normativo e contrasta con l'intento della norma di favorire la chiusura della procedura fallimentare affidando ai creditori in sede di approvazione della proposta ed al fallito o ai terzi interessati in sede di opposizione all'omologa del concordato ogni valutazione in ordine alla convenienza della proposta anche sotto il profilo della corretta valorizzazione delle azioni di responsabilità.

Nessuna opposizione hanno proposto i convenuti *CP_5* e *CP_4* all'omologazione del

concordato fallimentare nonostante fossero a conoscenza della composizione della compagine sociale della società assuntrice che ha, comunque, versato al fallimento la somma di oltre 6,4 milioni di euro per l'acquisto dell'attivo della procedura, come risulta dallo stesso decreto inoppugnabile di omologa (v. doc. 7 di parte attrice), e pretenderebbero ora di sfuggire all'azione di responsabilità, avvantaggiandosi di una chiusura concordataria della procedura fallimentare di cui non hanno in alcun modo sopportato il peso economico.

L'eccezione di nullità della cessione dell'azione di responsabilità e di conseguente difetto di legittimazione della società attrice deve, pertanto, essere disattesa.

L'eccezione di difetto di legittimazione attiva è priva di fondamento anche sotto il profilo della prospettata inesistenza di una valida autorizzazione del giudice delegato alla proposizione dell'azione di responsabilità oggetto della cessione, salva la necessaria precisazione dell'esatto perimetro dell'azione ceduta tracciato dal provvedimento ai fini dell'individuazione dei limiti della legittimazione della cessionaria.

Il testo riformato dell'art. 124 legge fallimentare che, nella precedente versione, prevedeva la cedibilità solo delle azioni della massa già pendenti al momento della proposta di concordato fallimentare riconosce ora ai proponenti creditori o terzi la facoltà di acquistare anche le azioni della massa già autorizzate dal giudice delegato “*con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa.*”

Nel caso in esame l'azione di responsabilità è stata autorizzata dal giudice delegato con provvedimento del 31.1.2018 reso in calce all'istanza dei curatori che indica chiaramente il fondamento della pretesa costituente la *causa petendi* nella illegittima prosecuzione dell'attività di impresa dopo la perdita del capitale sociale, risalente all'anno 2012 ma occultata per ritardarne l'emersione da “*pratiche contabili*

volte a “sostenere” in modo artificioso il patrimonio netto”, attraverso il compimento di operazioni non conservative specificamente individuate nella concessione di finanziamenti alle società controllate anche mediante dismissione di *assets* considerati strategici senza alcuna garanzia di restituzione e nel rimborso del finanziamento postergato di € 253.742,75 alla socia e componente del cda CP_5

[...] Ulteriore operazione a danno dei creditori sociali a fondamento della pretesa è, poi, individuata nell’illegittimo pagamento, in pendenza del concordato preventivo senza l’autorizzazione degli organi della procedura, della somma di € 416.834,00 a favore dei propri professionisti da parte della società fallita (v. doc. 6 di parte attrice alle pag. 2,3).

Con riguardo, invece, all’oggetto della pretesa costituente il *petitum* dell’azione risarcitoria l’istanza dei curatori a cui l’autorizzazione del giudice delegato si riferisce lo descrive chiaramente con espresso riferimento al “ risarcimento dei danni causati alla società fallita ed ai creditori sociali della stessa con le operazioni di cui in premessa” (v. doc. 6 di parte attrice a pag. 5) e l’entità del risarcimento preteso è così determinabile nella somma dei pregiudizi economici subiti con riferimento alle singole operazioni descritte come desumibili dalla documentazione contabile acquisita dal fallimento.

L’autorizzazione del giudice delegato, dunque, esiste ed è articolata sulla descrizione di elementi sufficienti a consentire l’identificazione dell’azione di responsabilità oggetto della cessione sotto il profilo del *petitum* risarcitorio e delle condotte costituenti la *causa petendi* ai fini della cessione dell’azione ai sensi dell’art. 124 legge fallimentare.

E’, quindi, priva di fondamento l’eccezione di difetto assoluto di legittimazione della società attrice fondata sull’assunto dell’inesistenza di una specifica autorizzazione del giudice delegato ma l’azione di responsabilità di cui la società attrice si è resa cessionaria nell’ambito del concordato fallimentare è solo quella specificamente identificata dal provvedimento di autorizzazione.

Non è condivisibile, al riguardo, la tesi della società attrice secondo cui l'autorizzazione del giudice delegato le consentirebbe la proposizione nei confronti degli organi sociali di qualsiasi azione risarcitoria connessa all'aggravamento del dissesto cagionato dalla prosecuzione dell'attività di impresa dopo la perdita del capitale sociale anche con il ricorso all'applicazione del metodo di stima della differenza tra i patrimoni netti che, notoriamente, prescinde dalla identificazione delle singole operazioni dannose.

Ai fini dell'interpretazione in questa sede dell'art. 124 legge fallimentare non vale, infatti, invocare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'autorizzazione del giudice delegato all'esercizio dell'azione di responsabilità richiesta per l'integrazione della capacità processuale del curatore copre tutte le possibili pretese ed istanze pertinenti al conseguimento dell'obiettivo, dal momento che, nel contesto della norma richiamata, il provvedimento delimita il perimetro dell'azione ceduta costituendone l'unico elemento di identificazione anche ai fini della valutazione della convenienza economica della proposta di concordato da parte dei creditori o del fallito.

La società attrice non è, quindi, legittimata a proporre nel presente giudizio se non la domanda di risarcimento del danno subito dalla società fallita per la prosecuzione illegittima dell'attività di impresa dopo la perdita del capitale sociale corrispondente all'entità complessiva dei finanziamenti concessi alle società controllate a partire dalla fine dell'esercizio 2012 come risultanti dalla documentazione contabile e al rimborso del finanziamento alla socia nonché di risarcimento del danno da *mala gestio* corrispondente ai pagamenti endo-concorsuali non autorizzati dagli organi della procedura.

Non rientra, invece, nel perimetro dell'azione ceduta la pretesa di risarcimento del danno da aggravamento del dissesto genericamente stimato con il metodo della differenza dei netti patrimoniali a

cui l'autorizzazione del giudice delegato non fa il minimo cenno, riferendosi chiaramente solo alla pretesa di risarcimento del danno derivato dalle singole operazioni descritte nell'istanza.

In sintesi l'unica domanda che la società attrice è legittimata a proporre nella sua qualità di cessionaria dell'azione di responsabilità verso gli organi sociali della fallita, ai sensi dell'art. 124 della legge fallimentare, è quella precisata in via subordinata nella prima memoria di trattazione, allorché avvalendosi della facoltà di *emendatio libelli* ha richiesto di “ *accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in relazione alle singole operazioni illecite contestate in atti (finanziamenti in favore delle controllate post perdita del capitale sociale, restituzione finanziamenti in favore di CP_5 [...] e pagamenti endoconcordato) e, per l'effetto, condannarli in solido a risarcire PF dei relativi danni quantificati in € 5.067.076,75, oltre rivalutazione e interessi legali*”.

Priva di fondamento, al riguardo, è l'eccezione di inammissibilità svolta dai convenuti sostenendo che si tratterebbe di domanda nuova formulata su una prospettazione fattuale e giuridica non contenuta nell'atto di citazione, tardivamente introdotta con la prima memoria di trattazione in violazione delle preclusioni assertive scandite dall'art. 183 c.p.c.

Nel formulare la domanda subordinata in questione, infatti, la società attrice si è limitata a ridimensionare la pretesa risarcitoria originaria procedendo alla quantificazione del danno strettamente connesso a ciascuna delle singole operazioni non conservative già ampiamente descritte nell'atto di citazione anziché ricorrere al criterio equitativo di stima del danno da aggravamento del dissesto.

Né può dirsi che abbia ecceduto i limiti dell'esercizio del potere di *emendatio libelli* riconosciute dall'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. allorché nella prima memoria di trattazione ha precisato l'entità complessiva dei finanziamenti concessi dalla società fallita alle società controllate Org_4 e Org_3 [...] dopo la perdita del capitale sociale risalente alla chiusura dell'esercizio 2012, già risultanti

dall'estratto del conto corrente bancario della società fallita allegato come documento n. 32 all'atto di citazione.

Sotto questo profilo, infatti, la società attrice nella prima memoria di trattazione si è limitata a colmare la lacuna assertiva senza introdurre alcun elemento di fatto che non fosse già desumibile dall'atto di citazione e dal documento allegato, tanto che nessuna lesione del contraddittorio è derivata dall'*emendatio* in questione, essendosi i convenuti ampiamente ed esaurientemente difesi anche nel corso dell'accertamento del CTU da ciascuna delle operazioni di finanziamento illecito loro addebitate.

Nel merito la domanda come riformulata in via subordinata nella prima memoria di trattazione può essere accolta nei limiti in cui è risultata fondata.

L'occultamento mediante artifici contabili della perdita del capitale sociale della Org_2 al 31 dicembre 2012 e l'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa.

L'addebito di responsabilità sub a) relativo all'illecito occultamento mediante artifici contabili della perdita del capitale sociale della società fallita risale, quantomeno alla chiusura dell'esercizio 2012, ha trovato piena conferma nella relazione del CTU nominato nel corso del giudizio.

L'accertamento tecnico, infatti, depurati i bilanci dalle manipolazioni a sostegno artificioso del patrimonio netto ha appurato che la perdita del capitale sociale della società fallita risaliva, quantomeno all'esercizio 2012, celata attraverso la sopravvalutazione degli immobili, delle partecipazioni nelle società controllate e dei crediti vantati nei loro confronti, di cui la brusca ed imponente svalutazione dell'attivo operata dall'organo amministrativo per l'importo complessivo di ben 21,7 milioni di euro nel bilancio dell'esercizio 2013 a ridosso della presentazione delle proposte di concordato preventivo da parte della *holding* e delle due società controllate operative Org_3 e Org_4 (v. doc. 20 di parte attrice a pag. 7) era già l'indizio più eloquente.

La società fallita era la *holding* al vertice di un gruppo di società operanti nel settore della distribuzione di materiale idrotermosanitario, proprietaria anche degli immobili in cui veniva esercitata l'attività delle società del gruppo, il cui patrimonio era essenzialmente composto all'attivo, dal valore delle partecipazioni detenute nelle società controllate operative e dei crediti vantati nei loro confronti oltre che dal valore degli immobili ed al passivo dai debiti anche di garanzia contratti per il sostegno finanziario delle controllate.

I risultati di bilancio della *holding* fallita erano, quindi, strettamente dipendenti da quelli delle società operative del gruppo per effetto non solo dei valori iscritti per partecipazioni e crediti ma anche del peso degli oneri connessi alle garanzie prestate, con i conseguenti riflessi della genuinità della rappresentazione in bilancio della situazione patrimoniale ed economica delle controllate sulla genuinità del bilancio della *holding*.

Dal momento che le società del gruppo avevano sostanzialmente in comune l'organo amministrativo e l'organo di controllo la "manipolazione" dei bilanci della società fallita volta ad occultare la gravità della crisi e l'effettiva consistenza del patrimonio derivava di riflesso anche dalla infedele rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica delle società controllate operative che si risolveva nella sopravvalutazione del valore delle partecipazioni, nella mancata svalutazione dei crediti verso le controllate e nell'appostazione di un fondo rischi insufficiente in relazione al rischio di escussione delle garanzie prestate.

Nella relazione il CTU dott. *Per_1* ha compiuto, quindi, innanzitutto un'ampia ed approfondita ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle società partecipate operative *Org_3* (v. relazione da pag. 47 a pag. 69), *Org_4* (v. relazione da pag. 69 a pag. 79) e delle altre società controllate (v. relazione da pag. 79 a pag. 81) per cui la società fallita si era pesantemente

indebitata anche come garante della loro esposizione verso le banche (v. doc. 19 a pag. 5 e doc. 20 a pag.23 ove risultano garanzie assunte verso le controllate per oltre 60 milioni di euro), che si richiama integralmente.

La ricostruzione si fonda principalmente sulla documentazione e sulle riclassificazioni operate dal commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo delle partecipate che, già nella relazione ex art. 172 della legge fallimentare, era giunto alla conclusione che “ il tracollo” delle società operative del gruppo, in mancanza di fattori esogeni che potessero averne improvvisamente compromesso la gestione caratteristica, non fosse ascrivibile al solo esercizio 2013 ma affondasse le sue radici ben più indietro nel tempo, così che le imponenti svalutazioni operate nel bilancio 2013, in particolare con la radicale svalutazione delle rimanenze di magazzino delle controllate, competevano in realtà alla gestione degli esercizi precedenti (v. relazione del CTU a pag. 53).

Una volta appurato attraverso la ricostruzione richiamata che le società controllate operavano già a patrimonio netto negativo quantomeno dall'esercizio 2012, con conseguente azzeramento del valore della partecipazione della *holding*, il CTU ha accertato la sopravvalutazione delle poste relative al valore delle partecipazioni ed ai crediti verso le controllate iscritte nel bilancio al 31.12.2012 della società fallita di complessivi € 19.231,809 (v. relazione del CTU a pag. 81) e la necessità di integrazione dell'accontamento a fondo rischi per escussione delle garanzie in misura corrispondente ai *deficit* patrimoniali emersi dalle rettifiche apportate ai bilanci delle controllate (v. relazione del CTU a pag. 93).

Nella relazione il CTU ha, poi, approfondito l'analisi della stima del valore degli immobili iscritti a bilancio dalla società fallita ad un valore più che doppio rispetto al costo storico sin dall'epoca della rivalutazione operata dall'organo amministrativo nel bilancio chiuso al 31.12.2008 avvalendosi delle

facoltà previste dall'art. 15 commi 16-23 D.L. 29.11.2008 n. 185 convertito con la L. 28.1.2009 n. 2, ed ha concluso ravvisando una sopravvalutazione nel bilancio dell'esercizio 2012 di € 3.501,723, sulla base del valore stimato nella perizia dell'arch. *Persona_3* redatta con riferimento ai valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell' *Organizzazione_7* dell'anno 2012, correttamente applicati in modo da tenere conto della diversa composizione degli immobili costituenti il compendio immobiliare di Cesano Boscone e di Milano, del loro stato di manutenzione, della necessità di sanatorie della situazione urbanistica e della necessità della bonifica dall'*eternit* delle coperture (v. relazione del CTU da pag. 82 a pag. 92).

All'esito della ricostruzione dell'effettiva consistenza delle poste attive del patrimonio della società fallita il CTU ha preceduto a "depurare" il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2012 dalle sopravvalutazioni rilevate procedendo alla rettifica mediante (i) svalutazione del valore delle partecipazioni e dei crediti verso le società controllate per complessivi € 19.231.809 (ii) svalutazione del valore delle immobilizzazioni materiali per complessivi € 3.501.723 (iii) svalutazione dei crediti commerciali per complessivi € 605.135 e (iv) all'incremento dell' accantonamento a fondo rischi garanzie prestate a favore delle controllate per complessivi € 8.615.923 (v. relazione del CTU a pag. 94).

A seguito delle rettifiche operate il patrimonio netto della società fallita, iscritto a bilancio per € 16.951.469, si è rivelato negativo per € 8.854.578 nonostante l'imputazione a patrimonio dei finanziamenti dei soci, con conseguente emersione dell'avvenuta integrale perdita del capitale sociale sin dalla chiusura del bilancio dell'esercizio 2012 (v. relazione del CTU da pag. 97 a pag. 99).

In sintesi, dunque, risulta accertato che il patrimonio netto della *holding* fallita era pesantemente negativo già al 31 dicembre 2012, celato dalla sopravvalutazione del valore delle partecipazioni nelle

società controllate operative e del valore del patrimonio immobiliare nonché dalla mancata svalutazione dei crediti nei confronti delle società partecipate.

La responsabilità degli amministratori convenuti, a cui è in pari misura imputabile l'inosservanza dei principi fondamentali che regolano la redazione del bilancio in modo tale che fornisca una rappresentazione chiara e fedele della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa non è esclusa, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto *Controparte_3* dal giudizio positivo espresso dal revisore in relazione alla conformità del documento alla legge ed ai principi contabili.

Il giudizio del revisore è espresso, infatti, sulla base della documentazione contabile e delle informazioni fornitegli dallo stesso organo gestorio e non può, quindi, valere ad esimere il consiglio di amministrazione dalla responsabilità per l'infedele rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa che è sempre a lui imputabile, eventualmente in concorso con il revisore che ha espresso il giudizio positivo, ove l'illecita manipolazione dei dati contabili fosse percepibile attraverso il diligente esercizio dell'attività di revisione.

Priva di fondamento è anche la tesi della difesa del convenuto *Controparte_3* secondo cui l'improvvisa svalutazione del valore delle partecipazioni e dei crediti nei confronti delle controllate compiuta nella redazione del bilancio dell'esercizio 2013 sarebbe dipesa unicamente dalla loro sottoposizione alla procedura di concordato preventivo e non avrebbe, quindi, potuto essere anticipata all'esercizio precedente la proposizione della domanda di ammissione al concordato.

Secondo la previsione dell'art. 2426 n. 3) e 4) c.c. l'amministratore che redige il bilancio della *holding* non deve affatto attendere la presentazione della domanda di concordato preventivo da parte delle società controllate operative e, quindi, la loro situazione di crisi conclamata per procedere alla svalutazione della partecipazione, doverosa già quando il valore del patrimonio netto delle partecipate

sia sceso durevolmente al di sotto del costo di acquisto, o alla svalutazione dei crediti verso le controllate, imposta già dalla risalenza del debito scaduto.

Anche le critiche mosse all'accertamento compiuto dal CTU da parte della difesa dei convenuti **CP_5** e **CP_4** in relazione alle rettifiche operate al valore delle immobilizzazioni materiali e ai valori connessi alla ricostruzione del patrimonio delle partecipate **Organizzazione_8** sono palesemente prive di fondamento.

Le censure mosse in relazione alla rettifica del valore delle immobilizzazioni materiali si fondano sull'assunto semplicemente non rispondente al vero secondo cui il CTU avrebbe operato la revisione della stima sulla base della perizia del Geom. Mutti, redatta con criteri liquidatori e con riferimento a valori dell'**Organi** er l'anno 2017: il CTU ha invece chiaramente assunto il criterio adottato nella perizia dell'arch. **Persona_3** che ha stimato il valore del compendio immobiliare in complessivi € 11.939.000 sulla base dei parametri OMI per l'anno 2012, correttamente applicati in relazione alla diversa conformazione dei beni, al loro stato di manutenzione ed alla loro situazione urbanistica ed ambientale (v. relazione del CTU da pag. 86 a pag. 92 e relazione integrativa del CTU da pag. 6 a pag. 10).

Nel capitolo della relazione del CTU conclusivo in relazione al valore rettificato da attribuire agli immobili si legge, infatti, testualmente *“Assumendo quale valore determinato alla data del 31.12.2012, quello periziato dall'arch. **Persona_3** per gli immobili di Cesano Boscono e Milano, si addiverrebbe ad un valore dei Terreni e Fabbricati pari ad € 11.939.000”* che è esattamente il valore applicato a rettifica del valore di bilancio indicato in € 15.440.723 come risulta dalla sottostante tabella n. 62 (v. relazione del CTU a pag. 92).

E' evidente, quindi, l'infondatezza della contestazione mossa dai convenuti alla svalutazione della posta relativa alle immobilizzazioni materiali.

Quanto, poi, alle censure mosse alle rettifiche dei valori di bilancio connessi alla situazione patrimoniale ed economica delle società controllate operative **Org_3** e **Org_4** priva di fondamento è in generale la contestazione dell'appostazione del fondo rischi per l'escussione delle garanzie prestate dalla *holding* a favore delle società controllate in misura corrispondente al *deficit* patrimoniale delle partecipate: il valore di patrimonio netto negativo delle società controllate è indicativo, infatti, anche della misura dell'incapienza del patrimonio sociale rispetto ai debiti assunti con le garanzie della capogruppo e di conseguenza costituisce misura adeguata anche del rischio della loro escussione.

Per il resto le svalutazioni operate dal CTU in relazione alla situazione patrimoniale delle due partecipate **Org_** e **Org_4** nella sua riclassificazione avrebbero dovuto essere addirittura più severe sulla base delle aspre critiche mosse dal CTP dott. **Per_2** alla collocazione temporale della svalutazione delle rimanenze di magazzino delle due controllate da allocarsi, a suo dire, già tutta nel bilancio dell'anno 2012, sulla base anche del giudizio espresso dal commissario giudiziale del concordato preventivo **Org_** secondo cui l'obsolescenza del magazzino emersa solo nell'anno 2013 non poteva essersi improvvisamente ed integralmente verificata nell'arco di un solo esercizio mentre la crisi dell'impresa trovava la sua genesi a partire dall'anno 2009.

La contestazione con ogni probabilità risulterebbe fondata, quantomeno in relazione alla necessità di operare rettifiche alla posta delle rimanenze nel triennio anteriore, ove fosse possibile la ricostruzione anno per anno dell'effettiva consistenza del magazzino delle due controllate nel periodo tra il 2009 ed il 2012, sicuramente ben nota agli amministratori convenuti, ma non accertabile in giudizio per la mancanza delle relative scritture contabili, in particolare, dell'inventario.

Con riferimento alle operazioni di rettifica del bilancio dell'esercizio 2012 la censura ha, comunque,

senza alcun dubbio valenza di ammissione della sopravvalutazione del magazzino delle società controllate nel corso del triennio precedente all'anno 2012 dal momento che proviene dalla difesa di soggetti che all'epoca della redazione del bilancio della *holding* sedevano nel suo consiglio di amministrazione ed in quello delle due società controllate: secondo la ricostruzione proveniente dagli stessi autori delle “manovre” di bilancio sulla consistenza del magazzino, il patrimonio netto negativo della società fallita alla chiusura dell'esercizio 2012 ammonterebbe addirittura ad oltre 15 milioni (v. relazione del CTU a pag. 14).

Nessun dubbio, quindi, sul fatto che al 31 dicembre 2012 il patrimonio netto della *holding* fosse pesantemente negativo e la circostanza imponeva ai suoi amministratori, ai sensi dell'art. 2447 c.c., la ricapitalizzazione della società o il suo scioglimento con immediata cessazione dell'attività di impresa, essendo loro precluso dall'ordinamento, al di fuori dell'accesso alle procedure di risanamento, ogni “tentativo di salvataggio dell'impresa del gruppo” mediante la semplice continuazione dell'attività a scapito dei suoi creditori.

La prosecuzione dell'attività di impresa della *holding* con l'esecuzione di operazioni non conservative dopo il 31 dicembre 2012 è chiaramente avvenuta a rischio e pericolo della massa dei suoi creditori che sono gli unici soggetti rispetto ai quali deve essere valutata la natura conservativa o meno dell'attività compiuta, attesa la persistente vigenza, anche in sede concorsuale, del principio della separazione delle masse dei creditori delle singole società del gruppo che rende irrilevante per la massa dei creditori della *holding* ogni ripercussione positiva delle sue iniziative sul patrimonio delle singole società controllate.

In questa ottica, procedendo all'esame dell'addebito sub b), sono di per sé illegittime e fonte di responsabilità per gli amministratori tutte le operazioni di finanziamento infragruppo eseguite dalla *holding* dopo la perdita del capitale sociale, così come anche il ricorso ad ulteriore indebitamento

bancario per farvi fronte, tanto più ove, come nel caso in esame, compiute a favore di società controllate già decotte.

Le operazioni di finanziamento infragruppo.

In particolare, sulla base della ricostruzione contabile compiuta dal CTU i finanziamenti infragruppo erogati dalla *holding* dopo la perdita del capitale sociale alle società controllate *Org_* e *Org_4* e cioè nel periodo tra il 31.12.2012 ed il 4.3.2014 ammontano a complessivi € 4.396.500 (v. relazione CTU a pag. 102) di cui:

- € 3.815.000 eseguiti mediante bonifici eseguiti a favore di *Org_4* e di *Org_3* dal conto corrente della società fallita tra il 18.10.2013 ed il 4.3.2014 (v. doc. 32 di parte attrice da cui risultano versamenti a favore di *Org_* per € 1.300.000 nel 2013 e per € 250.000 nel 2014 nonché versamenti a favore di *Org_4* per complessivi € 2.265.000);
- € 581.500 versati a titolo di finanziamento socio a favore della *Org_* nell'anno 2013, come desumibile dalla nota integrativa al bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 della controllata (v. relazione del CTU a pag. 103).

Al riguardo la difesa dei convenuti *CP_5* e *CP_4* ha sottolineato, innanzitutto, l'inesistenza della prova del versamento a *Org_* nel corso dell'anno 2013 dell'ulteriore somma di € 581.500 non risultante dall'estratto del conto corrente bancario della società fallita, sostenendo che si tratterebbe in realtà del saldo di apertura del conto finanziamento soci dell'anno precedente e, quindi, di un residuo dei finanziamenti erogati prima della perdita del capitale sociale. Ma la prova del fatto che l'erogazione del finanziamento è avvenuta nel corso dell'anno 2013 può essere raggiunta anche per presunzioni e si desume, in particolare:

- dal contenuto della nota integrativa al bilancio 2013 della *Org_3* ove si dà atto testualmente

alla voce “ *Finanziamenti effettuati dai soci*” che “ *Ai sensi dell’art. 2427 punto 19 bis del Codice Civile, la società informa che il finanziamento infruttifero dei soci di complessivi € 1.881.500 è stato effettuato per far fronte alla momentanea mancanza di liquidità aziendale*” (v. doc. 65 di parte attrice a pag. 24); sono, quindi, le risultanze del bilancio della **Org_** dell’anno 2013 ad attestare che la somma di € 581.500 è stata versata nel corso dell’esercizio 2013 per far fronte al difetto di liquidità aziendale così come i versamenti di complessivi € 1.300.000 euro risultante dall’estratto del conto corrente dello stesso anno (v. doc. 32 di parte attrice) per l’importo complessivo di € 1.881.500;

- dal fatto che i convenuti non hanno provato che il saldo del mastrino della **Org_2** del conto finanziamento soci relativo alla **Org_3** chiuso al 31.12.2012, ammontasse ad € 581.500;
- dal fatto appurato dal CTU come “*pacifico ed incontestabile*” che i soci della **Org_2** avevano a loro volta versato nel corso del 2013 proprio la somma di € 581.500, presumibilmente per metterla in condizioni di eseguire il finanziamento alla controllata (v. relazione integrativa del CTU a pag. 20 e 21).

Deve ritenersi, pertanto, dimostrato in via presuntiva che anche il finanziamento da parte della società fallita alla **Org_** nel corso dell’anno 2013 per la somma di € 581.500.

Con riferimento alle operazioni illecite di finanziamento infragruppo descritte i convenuti **CP_5** e **CP_4** hanno contestato, poi, la configurabilità del danno prospettato dalla società attrice sostenendo che il pregiudizio economico per la *holding* sarebbe stato alleviato dai “vantaggi compensativi” derivati, in particolare, dal finanziamento concesso a **Org_4** per complessivi € 1.500.000, in data 29 ottobre 2013 e 13 dicembre 2013, attingendo ai proventi della vendita delle partecipazioni sociali in

Parte_1 e in *Parte_6* contestualmente riscossi.

Secondo la tesi sostenuta dai convenuti l'operazione di finanziamento in questione sarebbe stata concepita nella prospettiva dell'imminente presentazione da parte della *Org_4* della domanda di concordato preventivo a cui i suoi consulenti stavano già lavorando, nel tentativo di salvare l'intero gruppo dal dissesto, e la capogruppo ne avrebbe tratto i vantaggi compensativi derivati dalla destinazione del finanziamento da parte della controllata ad estinzione parziale del suo debito verso la fornitrice strategica *Parte_1* per scongiurare il blocco delle forniture con conseguente riduzione del debito per le garanzie prestate dalla *Org_2* tramite l'altra sua partecipata [...] *Org_10* e tramite la fideiussione personale del socio *Controparte_3*

Tuttavia nella situazione in cui la *holding*, operando già a patrimonio netto negativo e quindi in modo tale da traslare sui propri creditori il rischio delle sue nuove iniziative imprenditoriali, esegue finanziamenti nei confronti di una società controllata operativa a sua volta sull'orlo dell'insolvenza non sono configurabili i c.d. vantaggi compensativi che presuppongono l'operatività secondo criteri di economicità di tutte le società del gruppo in modo tale che l'impiego delle risorse a favore di una controllata sia effettivamente "compensato" nel patrimonio della controllante dal risalire dei proventi dell'attività della controllata operativa in misura tale da assicurare il soddisfacimento anche del suo ceto creditorio.

Non valgono, quindi, a configurare "vantaggi compensativi" per la massa dei creditori della *holding* che opera a patrimonio netto negativo né la destinazione del finanziamento alla riduzione del passivo della controllata di cui hanno beneficiato solo i suoi creditori né la liberazione dalle garanzie prestate tramite un'altra società controllata di cui si è avvantaggiata semmai solo la massa dei creditori della controllata garante.

Non si vede, infine, quale vantaggio compensativo per la massa dei creditori della *holding* possa derivare dall'estinzione parziale delle garanzie personali prestate dal socio amministratore, particolare che può solo servire a far luce sulle ragioni della destinazione preferenziale delle risorse della *holding* all'estinzione dei debiti della controllata anziché al soddisfacimento dei propri creditori.

Altra contestazione mossa dalla difesa dei convenuti *CP_5* e *CP_4* per escludere che sia derivato alla società fallita il danno corrispondente all'entità delle risorse impiegate per i finanziamenti alle controllate si fonda sulla deduzione dell'avvenuta estinzione parziale da parte dei soci garanti *CP_3* e *Controparte_5* del debito bancario assunto dalla *holding* per supportare i finanziamenti infra gruppo in questione.

Secondo la tesi sostenuta dai convenuti i finanziamenti infragruppo erogati dopo il 17 ottobre 2013 sarebbero stati eseguiti attingendo a un "finanziamento ponte" concesso da *Org_11* alla [...] *Org_2* per € 2.500.000, garantito da fideiussioni personali di *CP_3* e *Controparte_5*. Il prestito sarebbe stato utilizzato da *Org_3* e *Org_4* per ridurre l'esposizione bancaria direttamente garantita dalla *holding* mentre i soci garanti della linea di credito concessa da *Org_11* alla *holding*, a seguito dell'escussione delle garanzie, avrebbero l'uno restituito all'istituto di credito la somma di € 1.500.000 e l'altra subito l'iscrizione di ipoteca giudiziale in forza di decreto ingiuntivo su tutti i suoi beni immobili per la somma di € 1,4 milioni.

Dall'operazione e dalla restituzione da parte del socio garante sarebbero, quindi, derivati alla società fallita i vantaggi compensativi corrispondenti alla riduzione dell'esposizione delle controllate e della propria esposizione di garante diretta oltre che l'estinzione del suo debito di restituzione del finanziamento-ponte per complessivi € 1.500.000.

L'avvenuta parziale restituzione del finanziamento-ponte da parte del convenuto *Controparte_3*

dovrebbe desumersi dal foglio di precisazione delle conclusioni di *Org_11* nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dai due garanti del 20 novembre 2019 da cui risulta la cessazione della materia del contendere con il *Controparte_3* e la riduzione dell'originaria domanda nei confronti dell'altra garante *Controparte_5* ad 1,4 milioni di euro (v. doc. 31 di parte convenuta *CP_4* e *CP_5*).

Dal documento in questione, tuttavia, emerge di certo solo che il convenuto *Controparte_3* ha concluso un accordo transattivo con la banca che ha determinato la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma nessuna prova si evince né dell'entità e dell'epoca del pagamento eseguito né dell'avvenuta liberazione della società fallita debitrice principale.

Nella valutazione, comunque, dell'impatto lesivo dell'assunzione illecita di nuovo rischio imprenditoriale da parte della *holding* a patrimonio netto negativo attraverso il ricorso ad ulteriore indebitamento bancario per finanziare società controllate decotte ed insolventi, non si vede quale vantaggio compensativo possa essere derivato alla massa dei suoi creditori anteriori alla perdita del capitale sociale che non solo hanno visto convogliare la nuova liquidità acquisita con il prestito-ponte a favore dei creditori delle società controllate lasciando, comunque, la *holding* esposta nella sua qualità di garante dei debiti bancari delle controllate per oltre 20 milioni di euro (v. doc. 23 di parte convenuta *CP_4* e *CP_5* ma hanno anche assistito al pagamento parziale da parte del garante esterno di un creditore chirografario successivo.

In ogni caso anche a voler seguire il ragionamento dei convenuti il pagamento parziale del fideiussore *Controparte_3* che sulla base della documentazione acquisita non è possibile quantificare né datare come anteriore o successivo alla chiusura concordataria del fallimento, non ha in alcun modo sgravato il passivo della *holding*: al credito della banca si è, infatti, semplicemente sostituito il suo credito di

regresso che, se non insinuato al passivo prima della proposta di concordato fallimentare, continua a gravare sulla società fallita come previsto dall'art. 124 ultimo comma legge fallimentare.

Non si vede, invece, quale elisione del danno possa essere derivata dall'escussione della garanzia personale della convenuta **Controparte_5** che sino ad ora non risulta aver pagato alcunché alla banca creditrice della *holding* fallita.

L'ammontare complessivo del danno arrecato ai creditori sociali della **Org_2** attraverso l'esecuzione dopo la perdita del capitale sociale di finanziamenti infragruppo a società controllate decotte corrisponde, quindi, alla somma delle risorse distratte allo scopo, pari ad € 4.396.500.

Il pregiudizio è causalmente imputabile, a seconda della composizione degli organi sociali al momento dell'erogazione dei singoli finanziamenti:

- per l'intera somma di € 4.396.500 in solido ai convenuti **CP_3** , **CP_5** e **CP_6** **[...]** componenti del consiglio di amministrazione della **Org_2** dal 26 settembre 2009 sino al 20 gennaio 2015, e al convenuto **CP_7** componente del collegio sindacale rimasto ininterrottamente in carica dal 26 settembre 2009 sino alla dichiarazione di fallimento del 4 giugno 2015;
- sino alla somma di € 3.446.500, corrispondente ai finanziamenti erogati sino al 3 dicembre 2013 (€ 1.565.000 a **Org_4** sino al 20.10.2013 v. tabella 73 della relazione del CTU a pag. 103 e € 1.881.500 a **Org_3** sino al 19.11.2013 v. tab. 72 della relazione del CTU a pag. 102), in solido ai convenuti **Controparte_4** , componente del consiglio di amministrazione della **Org_2** sino al 2 dicembre 2013, ed ai convenuti **Controparte_10** e **Controparte_18** **[...]** , componenti del collegio sindacale dal 26 settembre 2009 al 2 dicembre 2013;
- sino alla somma di € 950.000, corrispondente ai finanziamenti erogati dopo il 2.12.2013 (€

700.000 a *Org_4* e € 250.000 a *Org_* come da relazione del CTU a pag. 103) in solido ai convenuti *CP_8* e *Controparte_9* componenti del collegio sindacale dal 3.12.2013 sino alla dichiarazione di fallimento del 4 giugno 2015.

La restituzione del finanziamento di € 253.742,75 alla socia *Controparte_5*

Dalle risultanze della documentazione contabile prodotta dalla società attrice a dimostrazione dell'avvenuta restituzione nel corso dell'anno 2012 alla socia *Controparte_5* del finanziamento per la somma di € 253.742,75 emerge che è stata restituita mediante diversi bonifici bancari direttamente a favore della socia *Controparte_5* la somma di complessivi € 108.000 (v. doc. 36 di parte attrice relativo all' estratto del conto corrente *Orga* di *Org_2* da cui risultano bonifici con causale rimborso finanziamento alla socia per € 93.000 nel corso del 2012; e doc. 38 di parte attrice relativo al mastrino del sottoconto finanziamento socio *Controparte_5* in cui risulta annotato l'ulteriore bonifico su conto corrente *CP_20* di € 15.000 in data 31.7.2012) mentre la restante somma di € 145.742,75 è stata, con giroconto del 26 luglio 2012 e del 31.12.2012, attribuita al sottoconto “ *Organizzazione_13* (v. doc. 38 di parte attrice).

Entrambe le destinazioni della liquidità acquisita dalla *Org_2* con un finanziamento socio pacificamente risalente all'anno 2009 sono illecite in quanto avvenute nel corso dell'anno 2012, quando come emerso all'esito dell'accertamento del CTU la società operava a patrimonio netto pesantemente negativo.

Con riguardo al rimborso diretto del finanziamento alla socia l'illegittimità deriva dalla natura postergata del credito restitutorio della socia derivante dall'applicazione, per giurisprudenza di legittimità consolidata, dell'art. 2467 c.c. anche ai finanziamenti eseguiti dai soci amministratori di società per azioni (v. Cass. 20.6.2018 n. 16291).

La situazione di squilibrio finanziario in cui versava la **Org_2** all'epoca dell'erogazione del prestito da parte della socia è plasticamente descritta dalla stessa assemblea dei soci del 2 dicembre 2008 da cui emerge con chiarezza che la *holding* aveva necessità di ricorrere al prestito bancario, che non era però sicura di ottenere, per ben 14 milioni di euro al fine di estinguere i mutui ipotecari gravanti sugli immobili sociali (che evidentemente non aveva risorse proprie sufficienti per onorare) e finanziare la **Org_3** in grave difetto di liquidità perché costretta a concedere dilazioni di pagamento ai clienti storici a loro volta in difficoltà finanziarie tanto che lo stesso Collegio sindacale aveva invitato la *holding* ad erogare il prestito alla controllata come finanziamento in conto aumento di capitale (v. doc. 37 di parte attrice).

L'incertezza sulla possibilità di ottenere il prestito bancario, l'impossibilità di onorare i mutui ipotecari in corso se non attraverso il ricorso ad ulteriore credito bancario, la necessità di ricapitalizzazione della società controllata operativa **Org_** e l'invito ai soci ad intervenire sono chiari indici dello squilibrio finanziario in cui versava la **Org_2** già all'epoca dell'erogazione del finanziamento in questione. E ciò rileva ai fini dell'accertamento della situazione di squilibrio finanziario della società a prescindere dal fatto che il prestito oggetto di causa sia stato erogato in attuazione della delibera in questione o, come sostenuto dai convenuti, per venire in soccorso alla **Parte_6** altra società partecipata che non riusciva a sostenere i mutui gravanti sugli immobili sociali (v. comparsa conclusionale a pag. 47).

Il rimborso del finanziamento alla socia **CP_5** avvenuto nel corso dell'esercizio 2012 quando, come emerso a seguito dell'epurazione dal bilancio dell'esercizio delle sopravvalutazioni relative alle partecipazioni nelle controllate ed ai crediti nei loro confronti, la società operava già a patrimonio netto negativo costituisce, dunque, l'illecita restituzione di un prestito postergato ai sensi dell'art. 2467 c.c.

L'operazione configura, in ogni caso, un atto di *mala gestio* dannoso per i creditori sociali, essendosi la socia componente del cda, ben consapevole della grave situazione di crisi che affliggeva tutte le società del gruppo, assicurata un soddisfacimento preferenziale a cui non aveva alcun diritto.

Le somme defluite dal conto finanziamento socio e destinate con un giroconto del 31.12.2012 al finanziamento della controllata *Org_* non costituiscono rimborso alla socia del finanziamento ma impiego della relativa liquidità nell'attività caratteristica della *holding* di sostegno finanziario alle controllate, comunque, illecita se si considera che a quella data la capogruppo operava già a patrimonio netto pesantemente negativo e la controllata destinataria del pagamento era già decotta.

Il pregiudizio connesso all'operazione complessivamente pari ad € 253.742,75 è causalmente imputabile in solido a tutti i convenuti componenti del cda nell'anno 2012 e cioè *CP_3*, *CP_5*, *CP_6* e *Controparte_4* nonché a tutti i componenti del collegio sindacale dell'epoca e cioè *CP_7*, *Controparte_10* e *Controparte_18*.

I pagamenti endoconcorsuali non autorizzati per € 416.834

I pagamenti endoconcorsuali eseguiti dall'organo amministrativo dopo l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo senza autorizzazione del giudice delegato sono causalmente imputabili per l'intero al convenuto *Controparte_3* rimasto in carica come amministratore unico sino alla dichiarazione di fallimento, e per la somma di € 110.196,81, corrispondente ai primi due pagamenti eseguiti l'uno il 20.11.2014 e l'altro il 16.1.2015, anche *CP_5* e *Controparte_6* componenti del cda in carica sino al 20.1.2015.

Per quanto emerge dall'allegato alla relazione ex art. 173 legge fallimentare, i pagamenti in questione sono stati tutti eseguiti a titolo di compenso a favore dei professionisti che hanno assistito la [...] *Org_2* nella predisposizione del ricorso per concordato preventivo (v. doc. n. 39 di parte attrice) e

sono, quindi, relativi a crediti prededucibili.

Al di là della gravità del comportamento degli amministratori che vi hanno proceduto senza munirsi della necessaria autorizzazione del giudice delegato così condannando la società al fallimento, a fronte della natura prededucibile dei crediti a cui i pagamenti illegittimi si riferiscono, manca la prova che dalla condotta illecita sia derivato effettivamente un danno per la massa degli altri creditori rimasti insoddisfatti.

Era onere della società attrice dedurre e provare se ed in quale misura i compensi ricevuti dai professionisti fossero eccessivi rispetto a quelli normalmente riconosciuti ed autorizzati dal giudice delegato e in mancanza di qualsiasi elemento comprovante sotto questo profilo l'esistenza del danno per i creditori concorsuali la domanda risarcitoria relativa all'addebito in questione deve essere respinta.

La responsabilità degli organi sociali e le transazioni dei sindaci.

Delle operazioni illegittime di finanziamento delle società controllate del gruppo compiute in violazione del dovere di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale della *holding* dopo il verificarsi della causa di scioglimento della società per l'intervenuta perdita del capitale sociale previsto dall'art. 2486 c.c. e della restituzione del finanziamento postergato alla socia CP_5

[...] devono rispondere in solido tutti i componenti dell'organo amministrativo in carica nel momento in cui le singole operazioni sono state compiute senza alcuna necessità di ripartizione interna fra loro della responsabilità in mancanza della domanda di gradazione della responsabilità di ciascuno.

Delle singole operazioni illegittime compiute dagli amministratori dopo la perdita del capitale sociale deve riconoscersi la responsabilità in solido, ai sensi dell'art. 2407 comma 2 c.c., anche dei convenuti componenti del collegio sindacale dell'epoca in cui sono state compiute, per l'omissione della vigilanza

sulla gestione e del controllo contabile desumibili dalla gravità delle manipolazioni contabili operate dagli amministratori a sostegno artificioso del dato di valore del patrimonio netto che ha consentito loro di procrastinare l'emersione della perdita del capitale sociale e continuare indisturbati l'attività di impresa, aggravando il dissesto giunto al momento della presentazione del concordato al notevole importo di 31 milioni di euro.

Sebbene i sindaci siano privi di poteri di veto sull'attività dell'organo amministrativo o di poteri sostitutivi alla sua inerzia od inadempienza è pur vero che, esercitando gradatamente tutta la gamma dei loro poteri di controllo, avrebbero potuto fare emergere le irregolarità contabili ed impedire la produzione del danno.

In particolare, devono rispondere in solido del danno derivato dal compimento di tutte le operazioni di finanziamento infragruppo e dell'indebita restituzione del finanziamento alla socia *Controparte_5*

(i) i convenuti componenti del cda *CP_3* , *CP_5* , *Controparte_6* ed il convenuto componente del collegio sindacale sino al 4 giugno 2015, *CP_7* , per la somma di complessivi € 4.650.242;

(ii) il convenuto componente del cda *Controparte_4* ed i componenti del Collegio sindacale sino al 2 dicembre 2013 *Controparte_10* e *Controparte_18* fino a concorrenza della somma di complessivi € 3.700.242 che è pari al 79,57095566209242% del totale di cui al punto (i);

(iii) i convenuti *CP_8* e *Controparte_9* componenti del collegio sindacale con *CP_7* nel periodo tra il 3.12.2013 ed il 4 giugno 2015 limitatamente alla somma di € 950.000 corrispondente alle singole operazioni compiute dagli amministratori dopo la perdita del capitale sociale, nel periodo del loro mandato.

L'avvenuta transazione della lite da parte dei sindaci convenuti Controparte_10 Controparte_18 [...] , CP_8 e Controparte_9 impone l'individuazione della somma corrispondente alla quota di responsabilità loro ascrivibile onde detrarla dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno dagli altri condebitori in solido.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità nell'ambito delle obbligazioni solidali la transazione *pro quota* da parte di uno dei condebitori determina lo scioglimento del vincolo di solidarietà passiva rispetto a lui in modo tale che il debito residuo degli altri condebitori si riduce in proporzione alla sua quota ideale di debito o, se superiore, in misura pari alla somma da lui versata al creditore.

Afferma in materia la suprema corte che *“la transazione pro quota [è] tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce” e, tenuto conto del fatto che essa “non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei”* (v. Cass. SS.UU. 30.12.2011 n. 30174 in motivazione; Cass. 17.1.2013 n. 1025 Cass. 19.12.2016 n. 26113; Cass. 18.6.2018 n. 16087; Cass. 24.9.2021 n. 25980; Cass. 3.3.2022 n. 7094).

Dal momento che tutti i sindaci convenuti con esclusione di **CP_7** hanno concluso con la società attrice un accordo transattivo estinguendo il debito corrispondente alla loro quota di responsabilità con il versamento di somme senza dubbio inferiori (v. doc. da 85 a 90 di parte attrice da cui risulta che **CP_10** ha versato a titolo transattivo la somma di € 60.000, **CP_9** e **CP_8** la somma di € 70.000 e gli eredi di **CP_11** la somma di € 20.000) è necessario decurtare dalla somma dovuta dagli altri convenuti condebitori in solido l'importo corrispondente alla loro quota ideale di debito.

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al danno nell'ambito dell' obbligazione solidale deve attribuirsi ai sindaci - seguendo un orientamento consolidato di questo Tribunale – una misura di responsabilità inferiore a quella degli amministratori, pari ad un terzo del danno complessivo arrecato dalla loro *mala gestio*, tenuto conto della minore incidenza degli obblighi di vigilanza che su di essi gravano nella causazione del dissesto mentre all'interno di ciascun collegio sindacale la responsabilità va attribuita ai singoli componenti in parti uguali (v. fra le molte Tribunale di Milano 17.10.2023 n. 8099). Ne deriva che:

- la quota di debito solidale estinta in via transattiva dai sindaci **CP_8** e **CP_9**
[...] è pari ad € 211.111 ($€ 950.000 : 3 = 316.666$; $316.660 : 3 = 105.555$; $105.555 \times 2 = 211.111$);
- la quota di debito solidale estinta in via transattiva dai sindaci **CP_10** e **CP_11** è pari ad € 822.276 ($3.700.242 : 3 = 1.233.414$; $1.233.414 : 3 = 411.138$; $411.138 \times 2 = 822.276$);

In totale la somma corrispondente alla quota di debito estinta dalle transazioni tra la società attrice e i sindaci è pari ad € 1.033.387.

Detratta la predetta somma dal debito risarcitorio solidale complessivo, il debito residuo gravante sui

condebitori solidali *CP_3* , *CP_5* , *Controparte_6* e *CP_7* è pari ad € 3.616.855 (e cioè $4.650.242 - 1.033.387 = 3.616.855$) di cui il convenuto *Controparte_4* dovrà rispondere in proporzione alla minore somma da lui dovuta sul totale complessivo del debito risarcitorio che, come già sottolineato è pari al 79,57095566209242%, e, quindi, sino a concorrenza della somma di € 2.877.966 ($3.616.855 \times 79,57095566209242\% = 2.877.966$).

Pertanto, devono essere condannati al risarcimento del danno mediante pagamento in solido a favore della società attrice della somma di € 3.616.855 i convenuti *CP_3* , *CP_5* , *Controparte_6* e *CP_7* oltre che il convenuto *Controparte_4* sino a concorrenza della somma di € 2.877.966 con interessi di mora nella misura legale sulla somma anno per anno rivalutata dalla cristallizzazione del dissesto con la dichiarazione di fallimento del 4 giugno 2015 sino al saldo.

La soccombenza implica la condanna dei convenuti *CP_3* , *CP_5* , *Controparte_6* [...] *CP_7* e *Controparte_4* al pagamento delle spese processuali che si liquidano a favore della società attrice, avuto riguardo all'entità del credito accertato con la sentenza ed ai valori medi della tariffa, in € 50.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge. Si pongono, poi, definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU così come liquidate in corso di causa con decreto del 29 giugno 2023.

I convenuti *Controparte_5* e *Controparte_4* soccombenti anche nella fase cautelare e nel procedimento instaurato per la revoca del sequestro conservativo disposto dal Tribunale con ordinanza del 9 maggio 2019, devono essere condannati al pagamento a favore della società attrice delle spese processuali del procedimento cautelare che si liquidano in complessivi € 20.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 33041/2019 promossa da [...]

Controparte_1 contro *Controparte_3* *CP_5*
[...], *Controparte_4*, *Controparte_6* e [...]
CP_7 con atto di citazione notificato il 25.6.2019 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento della domanda proposta dalla società attrice *Controparte_1* accertata la responsabilità dei convenuti per il dissesto della fallita *Organizzazione_2* nei limiti di cui in motivazione, condanna i convenuti *Controparte_3* *Controparte_5* *CP_6* [...], *CP_7* e *Controparte_4* al risarcimento del danno mediante pagamento in solido a favore della società attrice della somma di € 3.616.855 quanto ai convenuti *Controparte_3* [...], *Controparte_5* *Controparte_6* *CP_7*, e sino a concorrenza della somma di € 2.877.966 quanto al convenuto *Controparte_4*, con interessi di mora nella misura legale sulla somma anno per anno rivalutata dal 4 giugno 2015 sino al saldo;
- 2) rigetta tutte le altre domande proposte dalla società attrice nei confronti dei convenuti;
- 3) condanna i convenuti *Controparte_3* *Controparte_5* *Controparte_6* [...] *CP_7* e *Controparte_4* al pagamento a favore della società attrice delle spese processuali che liquida in € 50.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge. Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU così come liquidate in corso di causa con decreto del 29 giugno 2023;
- 4) condanna i convenuti *Controparte_5* e *Controparte_4* al pagamento delle spese del procedimento cautelare che liquida a favore della società attrice in complessivi € 20.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.

Milano, 16 novembre 2023

Il Presidente

Angelo Mambriani

Il Giudice est.

Daniela Marconi